

1508609-24.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZA FERNANDA, registrado civilmente como LUIZ FERNANDO BELO DAVI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

LUIZ FERNANDO BELO DAVI (nome social "Luiza Fernanda"), qualificado(a) nos autos, está sendo processado(a) como incurso(a) no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508609-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508609-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZA FERNANDA, registrado civilmente como LUIZ FERNANDO BELO DAVI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

LUIZ FERNANDO BELO DAVI (nome social "Luiza Fernanda"), qualificado(a) nos autos,

está sendo processado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 10 de abril de 2.022, por volta das 21h30min, na Rua do Arouche, altura do nº 220, no bairro da República, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 10.1g (dez gramas e um decigrama) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A(o) ré/réu foi notificada(o) e apresentou defesa prévia.

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e a ré foi declarada revel.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 125/127 e pela prova oral colhida nos autos.

A ré não compareceu em juízo para ser interrogada.

O guarda civil metropolitano Daniel depôs que estava em patrulhamento na Praça da República quando transeuntes disseram que uma pessoa estava praticando o tráfico de drogas no Largo do Arouche. A guarda civil metropolitana feminina procedeu à revista da ré e encontrou 14 invólucros de cocaína no sutiã dela, além de R\$ 49,00. A ré disse que os entorpecentes eram para uso pessoal.

De igual forma, a guarda civil metropolitana Thairine relatou que estava em patrulhamento quando um munícipe solicitou equipe informando que estava sendo feita a comercialização de drogas na região.

A ré disse que os entorpecentes seriam para a venda, mas não a viu praticando atos de venda, apenas a viu conversando com um rapaz.

A ré disse que era garota de programa.

Foram apreendidos R\$ 49,00 com a ré, sendo três notas de R\$ 10,00, três de R\$ 5,00 e duas de R\$ 2,00.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários públicos merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os guardas civis metropolitanos não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os guardas civis metropolitanos não conheciam a ré e não tinham motivos pessoais para incriminá-la falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição de seu trabalho.

Assim, embora seja inegável que a ré estava com os entorpecentes mencionados na denúncia em seu poder, em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a prova não é suficiente para comprovar o envolvimento da ré em citada infração penal, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida com a ré, de apenas uma espécie, não é incompatível com o uso próprio e que as testemunhas não visualizaram atos de traficância.

Havendo dúvida sobre o tráfico, convém que se adote a solução mais benéfica à ré, operando-se a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes acima descritos, passo a dosar a pena.

A ré é primária (fls. 75), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em um mês de prestação de serviços à comunidade.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação penal, DESCLASSIFICANDO a imputação inicial de tráfico de entorpecentes para CONDENAR LUIZ FERNANDO BELO DAVI (nome social LUIZA FERNANDA), qualificada nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de um mês de prestação de serviços à comunidade.

A ré poderá apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA